



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/kmd/KMD/kmd

Santiago, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1º) Que, reclama don Juan Pablo Sanhueza Tortella, en calidad de presidente y representante legal del Partido Popular, contra la Resolución Folio S004028-2025, del Director del Servicio Electoral, de veintiuno de agosto de dos mil veinticinco, que puso término al Procedimiento Administrativo Sancionatorio Rol N°O-56-2024-SPP, iniciado contra el referido Partido por infracción a las normas de la Ley N°18.603;

La antedicha resolución aplicó al partido reclamante una multa de 10 UTM (diez Unidades Tributarias Mensuales) a beneficio fiscal, por infracción al artículo 26 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, esto es, no haber remitido al Servicio Electoral el Reglamento de Elecciones Internas para su revisión y análisis dentro de los tres meses siguientes a la publicación del extracto de la solicitud de inscripción;

2º) Que, el reclamante solicita se deje sin efecto la resolución reclamada y, en consecuencia, la multa, por haberse dictado con fundamento en una normativa incorrecta, esto es, el artículo 22 de la Ley de Partidos Políticos, que regula una materia distinta a la sancionada. En subsidio, solicita se rebaje proporcionalmente la multa atendidos la buena fe, los esfuerzos de cumplimiento y la condición del Partido Popular de ser una colectividad pequeña y de recursos limitados;

3º) Que, respecto del asunto sometido a conocimiento de este Tribunal, se debe tener en consideración que, conforme a las normas constitucionales y legales que regulan a los partidos políticos, la autonomía de que gozan no es absoluta, en términos que les permita actuar y desenvolverse con amplia libertad, sino relativa o restringida, pues estas colectividades están obligadas a respetar los estándares mínimos establecidos para su funcionamiento;





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/kmd/KMD/kmd

4°) Que, en ese contexto, el artículo 26 inciso tercero de la Ley N°18.603 dispone que: *"El órgano ejecutivo de cada partido deberá remitir al Servicio Electoral el reglamento de elecciones internas. Dicho reglamento deberá ser remitido al Servicio Electoral dentro de los tres meses siguientes a la publicación realizada conforme al inciso primero del artículo 9. En caso contrario, se aplicará la multa establecida en el artículo 60, en su grado mínimo, otorgando el Servicio Electoral el plazo de diez días hábiles para cumplir con esta obligación, bajo el apercibimiento de incurrir en la sanción señalada en el numeral 6) del mismo artículo..."*. A su turno, el artículo 36 inciso primero de la misma ley exige que los reglamentos de elecciones internas sean aprobados por el órgano intermedio colegiado, ante un funcionario del Servicio Electoral que actúe como ministro de fe;

5°) Que, el numeral 2 del artículo 60 de la Ley N°18.603 dispone: *"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 64, la multa tendrá los siguientes grados: a) Mínimo, de diez a cien unidades tributarias mensuales. b) Medio, de más de cien a doscientas unidades tributarias mensuales. c) Máximo, de más de doscientas a trescientas unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble"*;

6°) Que, la infracción por la cual se sancionó al partido se encuentra acreditada en autos, toda vez que el plazo legal para remitir el reglamento de elecciones internas es de tres meses contados desde la publicación del extracto de la solicitud de inscripción, la que se efectuó el uno de febrero de dos mil veintitrés. En ese entendido, la presentación de dos de diciembre de dos mil veinticuatro, en la que se acompañó el reglamento de elecciones internas, es muy posterior al vencimiento de dicho plazo. De este modo, la circunstancia de que el reglamento haya sido conocido por la ministra de fe, enviado al Servicio Electoral y aprobado definitivamente el trece de agosto de dos mil veinticinco, mediante





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/kmd/KMD/kmd

Resolución O N°399, no altera que la obligación se cumplió fuera de plazo;

7°) Que, por otro lado, si bien el Servicio Electoral, en la parte resolutive de la Resolución impugnada, hace mención a una norma que no se refiere a la infracción sancionada, del texto de la misma y de los antecedentes contenidos en el expediente no cabe duda alguna de que la infracción es aquella prevista en el artículo 26 de la Ley N°18.603, por lo que dicha mención constituye un mero error de referencia que no altera lo resuelto;

8°) Que, en consecuencia, la petición principal debe ser rechazada y corresponde pronunciarse sobre la solicitud subsidiaria de rebaja de la multa. Al respecto, el artículo 26 inciso tercero impone aplicar la multa del artículo 60 en su grado mínimo, esto es, entre diez y cien Unidades Tributarias Mensuales. Dentro de ese rango, la determinación del monto debe guardar proporción con la entidad de la infracción y con las circunstancias que concurran, como exige el principio de proporcionalidad que rige el ejercicio de la potestad sancionadora;

9°) Que, el Servicio Electoral consideró como atenuante de la responsabilidad del partido político el haber presentado durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionatorio el reglamento de elecciones internas, debidamente sancionado por su órgano intermedio colegiado, para su revisión y análisis y, luego, haber enmendado la falta en que incurrió, al efectuar las presentaciones necesarias con el objeto de subsanar los reparos formulados y contar a la fecha con el reglamento de elecciones internas aprobado, sin considerar circunstancias agravantes;

10°) Que, apreciados los hechos como jurado, este Tribunal ha alcanzado la convicción de que el Partido Popular incurrió en la infracción sancionada en autos y de que el Servicio Electoral le aplicó la multa en el monto mínimo que permite la ley, esto es, diez Unidades Tributarias Mensuales, de conformidad con los artículos 26 y 60 de la Ley N°18.603, considerando además las





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/kmd/KMD/kmd

circunstancias atenuantes que concurrían. En consecuencia, no es posible rebajar la multa impuesta y corresponde rechazar la reclamación en todas sus partes.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 26 y 60 de la Ley N°18.603 y 75 de la Ley N°18.556, **se rechaza** la reclamación deducida por don Juan Pablo Sanhueza Tortella, en calidad de presidente y representante legal del Partido Popular, contra la Resolución Folio S004028-2025, del Director del Servicio Electoral, de veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°2018-2025.

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 05/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 05/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras, por encontrarse en comisión de servicio no firma no obstante haber concurrido al acuerdo y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla, por encontrarse en comisión de servicio no firma no obstante haber concurrido al acuerdo. Causa Rol N°2018-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora(S) doña Katherine Martinez Dominguez.

KATHERINE LORENA MARTÍNEZ DOMINGUEZ
Fecha: 05/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 05 de octubre de 2026.

KATHERINE LORENA MARTÍNEZ DOMINGUEZ
Fecha: 05/10/2026



3809209A-9A13-4B36-8A91-565EF6B8A8AA

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.